LIÊN ĐOÀN …
ĐỀ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
ĐỢT … NĂM …

ĐỀ KIỂM TRA VIẾT (ĐỀ SỐ 1)

Môn: Kỹ năng hành nghề luật sư **Thời gian làm bài kiểm tra: 180 phút**

Câu 1 (Phần chung cho tất cả các thí sinh): 5,0 điểm

Ngày 15/8/2020, Bên mua là Công ty T của Singapore có văn phòng đại diện tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh ký Hợp đồng số 01/HĐMB mua 200 tấn lạc nhân với Bên bán là Công ty M của Việt Nam có trụ sở tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, đơn giá 640 USD/MT, giá trị hợp đồng là 128.000 USD, thanh toán bằng L/C không hủy ngang, bên nào vi phạm phải chịu phạt 05% giá trị hợp đồng. Hợp đồng quy định áp dụng pháp luật Việt Nam, nhưng không thỏa thuận về cơ quan giải quyết tranh chấp.

Sau khi ký hợp đồng, Công ty T mở L/C thông qua Công ty E (là người mua lại số hàng này của Công ty T) nhưng qua 02 lần tu chỉnh L/C vẫn không phù hợp với hợp đồng (thực hiện vận tải hàng hóa theo đường biển nhưng L/C lại thể hiện vận đơn hàng không, vì vậy sau này Ngân hàng Vietcombank đã xác định L/C này khác biệt và không phù hợp với hợp đồng).

Đến thời hạn giao hàng, Công ty M không giao hàng vì chưa có L/C theo đúng thỏa thuận. Ngày 02/10/2020, Công ty M tuyên bố hủy hợp đồng.

Hai bên phát sinh tranh chấp, sau quá trình hòa giải không thành, tháng 12/2020 Công ty T đã khởi kiện Công ty M ra Tòa án vì cho rằng Công ty M không giao hàng và tự hủy ngang hợp đồng, đó là hành vi vi phạm, phải bị phạt 05% giá trị hợp đồng như đã cam kết.

Câu hỏi 1: Anh/Chị hãy xác định Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp? Nêu căn cứ pháp lý?

- Tòa án có thẩm quyền giải quyết: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

- Căn cứ pháp lý: Điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 469, Điểm a khoản 1 Điều 39, khoản 1 Điều 37, Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự.

Câu hỏi 2: Nếu là luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Công ty M, Anh/Chị yêu cầu khách hàng cung cấp những tài liệu gì?

- Hồ sơ pháp nhân (hồ sơ về địa vị pháp lý): Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ công ty; Hồ sơ tư cách đại diện của người đại diện mỗi bên: Căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu, văn bản ủy quyền (nếu có);

- Văn bản, tài liệu, thông tin trao đổi, đàm phán giữa hai bên trước khi ký hợp đồng (nếu có) qua văn bản, qua thư điện tử, fax…;

- Hợp đồng số 01/HĐMB ngày 15/8/2020 và các phụ lục hợp đồng kèm theo hợp đồng (nếu có);

- Văn bản, tài liệu, thông tin trao đổi giữa hai bên sau khi ký hợp đồng về việc thực hiện hợp đồng, trao đổi giải quyết vướng mắc, tranh chấp (nếu có) qua văn bản, qua thư điện tử, fax…;

Nguồn: Ls Lê Văn Dụng